

0003275-87.2021.8.26.0529

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... do crime de associação para fins de tráfico de drogas.

7.) A defesa, por seu turno (fls. 170/176), pugnou pela absolvição em razão de fragilidade da prova no conjunto probatório e não ter o réu concorrido para o crime. Subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal nas primeiras fases da dosimetria e incidência do tráfico privilegiado na terceira, com regime inicial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003275-87.2021.8.26.0529 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003275-87.2021.8.26.0529

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2231//2021 - Delegacia de Polícia de Santana do Parnaíba, 2242316/2021 - Delegacia de Polícia de Santana do Parnaíba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FILIPPE DOS SANTOS MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de o FILIPPE DOS SANTOS MARTINS, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que o réu, no dia 05 de setembro de 2021, por volta das 15h10, na Rua Manoel Grou, nº 54, Cristal Park, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, agindo com unidade de desígnios e comunhão de propósitos com o adolescente João Pedro Silva Santos (fl. 09) e o adolescente Josué Marcos de Souza (fl. 10), trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 26 porções de maconha, contendo 144,98 gramas; 15 pinos semelhantes à cocaína, contendo 11,68 gramas; 07 pedras de crack; e, 09 frascos de lança perfume, contendo 76 milímetros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

1.1.) Consta também da denúncia que, em data incerta, porém certamente até 05 de setembro de 2021, na Rua Manoel Grou, neste município e comarca de Santana De Parnaíba - SP, o FILIPE DOS SANTOS MARTINS, associou-se aos Adolescentes Infratores, João e Josué, para juntos venderem drogas sem autorização ou em desacordo.

1.2.) Segundo a denúncia, FILIPE e os adolescentes João Pedro e Josué estavam residindo em imóvel alugado por um indivíduo conhecido pela alcunha de "Branco", o qual também era responsável pelo fornecimento de entorpecentes para serem vendidos no local.

1.3.) Ocorre que na data acima mencionada, guardas municipais estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram os adolescentes João Pedro e Josué e, diante do nervosismo de ambos ao avistarem a viatura, decidiram proceder à abordagem.

1.4.) O adolescente João Pedro tentou empreender fuga correndo pela via, mas tropeçou e acabou sendo detido pelos agentes públicos. Em revista pessoal, mais precisamente em sua cintura, os guardas municipais lograram encontrar uma sacola e, em seu interior, 23 porções de maconha, 19 pedras de crack, 16 pinos de cocaína e a quantia de R\$ 274,15. Com o adolescente Josué nada de ilícito foi encontrado.

1.5.) Na sequência, defronte ao local da abordagem, os guardas municipais avistaram o denunciado FILIPE DOS SANTOS MARTINS, com um saco na mão, deixando o imóvel.

1.6.) Os agentes públicos, então decidiram proceder à sua abordagem. Em revista pessoal nada de ilícito fora encontrado, mas no saco, FILIPE carregava foram localizadas 26 porções de maconha, 15 pinos de cocaína, 07 pedras de crack e 09 frascos de lança perfume.

1.7.) Indagados, FILIPE, João Pedro e Josué confessaram que comercializavam drogas naquele local, sendo conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia.

1.8.) Assim, estaria o réu incurso nos crimes previstos no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI (por duas vezes), e art. 35, todos da Lei 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial (fls.06/92), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de interrogatório e de depoimento, pelo auto de exibição e apreensão, bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente.

2.1.) Os laudos de exame químico-toxicológico definitivos 293.798/2021, 293.808/2021 e 365.212/2021 foram acostados às fls. 81/89, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína, maconha, crack e lança-perfume.

3.) O réu foi notificado (fl. 115), seguiu-se defesa preliminar (fls. 126/127) e o despacho de fls. 128/130, que recebeu a denúncia.

4.) Em instrução (vide termos de audiência à fls. 158/163), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Narrou que, na data dos fatos, estava "na casa", onde os "meninos" haviam realizado uma festa. Estava no local apenas para fazer uma reforma no imóvel, pois era "chapa" de caminhão, mas, naquela data, o caminhão estava quebrado. Quando avistou "os policiais", deu boa tarde e foi comprar um doce. Posteriormente, avistou uma pessoa algemada, um terceiro, além dele e dos dois adolescentes, que seria um comprador de drogas. Um dos policiais

apontou a pistola e o chamou, tendo sido algemado, quando ligava para o “pessoal deles” (em menção aos pais dos menores) e filmava. Questionou o policial o que estava ocorrendo, mas, o policial afirmou que o réu sabia e questionou sobre o imóvel. Quando entraram dentro do imóvel, o policial perguntou onde estava a droga, negando o réu saber do que se tratava. Um dos policiais abriu um saco de lixo, onde estariam as drogas, e passou a perguntar quem era o “campana”, quem era o “gerente”. O policial o agrediu, disse que ia espancar os “meninos”, ia mata-lo e joga-lo em uma vala. Levaram ele e o “Cenoura” em um carro e o Josué em outro. Ficou cerca de 05 ou 06 dias no imóvel. Negou conhecer o “Branco”. Afirmou que já foi preso por posse de drogas na Bahia e que, na Delegacia, não deixaram ele prestar seu depoimento.

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela parcial procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria, pediu aumento da pena pela variedade de drogas e pela quantidade; além da majoração da pena na forma do art. 40 da Lei de Drogas. No mais, fixação do regime fechado nos termos da Lei de Crime de Hediondos; pedindo a absolvição do crime de associação para fins de tráfico de drogas.

7.) A defesa, por seu turno (fls. 170/176), pugnou pela absolvição em razão de fragilidade da prova no conjunto probatório e não ter o réu concorrido para o crime. Subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal nas primeiras fases da dosimetria e incidência do tráfico privilegiado na terceira, com regime inicial aberto, convertendo-a em restritiva de direitos

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu armazenava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 26 porções de maconha, contendo 144,98 gramas; 15 pinos semelhantes à cocaína, contendo 11,68 gramas; 07 pedras de crack; e, 09 frascos de lança perfume, contendo 76 milímetros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls.06/92), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de interrogatório e de depoimento, pelo auto de exibição e apreensão, bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente; pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos 293.798/2021, 293.808/2021 e 365.212/2021, que foram acostados às fls. 81/89, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína, maconha, crack e lança-perfume; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada. Vejamos.

12.) Tiago, guarda municipal, testemunha da acusação, narrou que estava em patrulhamento, quando avistou dois indivíduos suspeitos, os dois menores. Um deles saiu correndo, tendo sido alcançado, com quem foram encontradas drogas. Posteriormente, foi avistado o réu em frente a uma residência, com quem havia uma sacola contendo mais drogas. Um deles vinha de Osasco, para efetuar o tráfico na região, sendo que o réu, ao avistar os guardas, entrou no imóvel para retirar as drogas, tendo sido abordado quando as transportava na referida sacola. Os menores afirmaram que o imóvel havia sido alugado para a prática de tráfico. As drogas eram cocaína, maconha e lança-perfume. O local já foi ponto conhecido pelo tráfico de drogas, mas já não era mais. Os três confessaram informalmente a prática delitiva.

Marcelo, guarda municipal, na mesma toada, narrou o ocorrido acrescentando que o réu e os menores residiam em Osasco, divergindo apenas quanto à confissão informal do réu, só tendo os menores o feito. Ainda, que os valores estavam com os menores.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos guardas civis decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

13.2.) Eventuais alegações de divergência entre os depoimentos também deve ser afastada, por se referirem a circunstâncias periféricas, não maculam seu conteúdo principal, ao contrário trazem maior credibilidade.

PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. - As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato. (Apelação nº 583.153/2, Julgado em 05/04/1.990, 7ª Câmara, Relator: - José Habice, RJDTACRIM 6/78)

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga

se destinava à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

15.) O crime foi cometido envolvendo outros dois indivíduos, ambos adolescentes. Sendo o critério etário objetivo para fins de incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, esta restou bem demonstrada.

15.1.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois o réu certamente integrava organização criminosa, com "célula" no imóvel em que a droga foi encontrada, havendo outros dois menores dividindo as funções; não havendo qualquer prova de que seria "chapa" de caminhão, tudo indicando que passou a viver no local para traficar, fazendo do crime seu meio de vida. Ainda, não obstante a forma de acondicionamento da droga, é certo que a quantidade de maconha apreendidas é suficiente para pelo menos 150 cigarros de maconha; além da quantidade de cocaína ser suficiente para cerca de 60 doses e a quantidade de lança-perfume, altamente volátil, geraria gases para dezenas ou talvez centenas de aspirações.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu FILIPE DOS SANTOS MARTINS, como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e ABSOLVÊ-LO do crime do art. 35 da referida lei.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade de drogas apreendida, pelo que nenhum entendo devido aumento de 02 anos à pena base. Destaco que a quantidade é suficiente para abastecer centenas de usuários e foram apreendidas 04 drogas, sendo os efeitos da cocaína, do lança-perfume e do crack gravíssimos, além do altíssimo poder viciante deste.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, nada a ser considerado.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita à época - infomando que era chapa de caminhão e fazia reparos no imóvel em que a droga foi encontrada convenientemente - pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: não há.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: ante a presença de dois menores envolvidos, pela majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/5, fixando-a em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu FILIPE DOS SANTOS MARTINS, em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo e a pena foi fixada em patamar superior a 08 anos, além das circunstâncias desfavoráveis.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, pois respondeu preso, assim devendo permanecer salvo se sobrevier situação modificadora, destacando-se que o requisito da garantia da aplicação da lei penal foi acentuado com a condenação. Expeça-se o necessário.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA